

位析产诉讼中的构成要件和适用范围存在较大的争议。在执行难矛盾日益凸显的当下，如何在保护债权人利益，提高执行效率方面与保护财产共有人实体及程序权益之间进行较好的平衡，是债权人代位析产制度面临的困境，亟须进一步厘清完善。

一、代位析产制度的产生背景与发展现状

共有财产强制执行不同于普通财产执行，共有财产执行同时涉及申请执行人、被执行人和其他共有人之间的利益。为了保护共有人利益的同时实现申请执行人的债权，最高人民法院于2004年出台的《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》（以下简称《查扣冻规定》）首次提出代位析产诉讼^①。因此，债权人代位析产诉讼的定义可归纳为债权人与债务人之间的民事纠纷经生效裁判确定，进入执行程序后，为保障债权实现，申请执行人以自己的名义针对被执行人与其他人的共有财产代位提起析产诉讼。2011年，最高人民法院出台《关于执行权合理配置和科学运行的若干意见》，明确将析产诉讼纳入法院审判案件统一管理系统^②；2017年，最高人民法院出台的《人民法院办理执行案件规范》再次明确代位析产制度^③；2020年，最高人民法院发布《关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》，在第三级案由“共有纠纷”项下增加“债权人代位析产纠纷”。

从上述代位析产制度的“立法”沿革可以看出，该项制度仅存在于最高人民法院出台的规范性文件中，并无明确的民事

实体法的规定，亦无相应的诉讼理论基础。与此同时，人们对代位析产制度的功能和价值定位认识不清，致使

①2004年《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十四条第三款规定：“共有人提出析产诉讼或者申请执行人提出析产诉讼的，人民法院应该准许，诉讼期间中止对该财产的执行。”

②《最高人民法院关于执行权合理配置和科学运行的若干意见》第十一条第一款规定：“办理执行实施、执行异议、执行复议、执行监督、执行协调、执行请示等执行案件和案外人执行异议之诉、申请执行人执行异议之诉、执行分配方案异议之诉、代位析产之诉等涉执行的诉讼案件，由立案机构进行立案审查，并纳入审判和执行案件统一管理体系。”

③《人民法院办理执行案件规范》第三百六十条第三款规定，共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的，人民法院应当准许。诉讼期间中止对该财产的执行。

司法实践中对于该制度的构成要件和适用范围存在颇多争议。代位析产制度承载的过高期待，与未能发挥其在处理共有财产强制执行案件中预期效果的实际形成较大的反差。要解决这一问题，则应回归代位析产制度的设立初衷，构建理论基础，并在实体法中作出明文规定。

二、代位析产制度的功能和价值定位

由于强制执行是以债务人财产为执行对象，决定了不能超越其责任财产的范围。①为解决债务人共有财产的执行难题，代位析产制度应运而生，其制度功能也聚焦在：一是防止债务人以共有财产上存在他人的权利为由，拒绝对共有财产进行分割，以逃避债务的履行；二是在债务人逃避、隐藏、不主动分割共有财产的情形下，为维护债权人利益提供新的途径。②

《查封冻结规定》第十二条第三款系债权人代位析产制度法律适用的直接依据，故对第十二条规定的内容和条款间的逻辑关系进行梳理分析显得尤为必要。第一款规定的查封冻结是在执行过程中采取的措施，亦是在析产或代位析产诉讼前的“保全查封”措施，目的在于防止共有人处置共有物和激励共有人达成合意或诉讼析产。第二款、第三款是通过析产确定执行范围。因此，代位析产诉讼的目的是明确执行力具体范围而获得另一个执行依据，系以推进执行“保全查封”共有财产上份额为目标，这也决定了代位析产本身就是形成之诉，有对世既判力。同时，诉讼的实体法基础是共有关系解除后的共有财产析产，执行力具体客体必然是可以分割的财产，对于无法析产或者尚未满足析产条件的共有财产不得适用。③

三、代位析产制度的构成要件和适用范围

首先，申请执行人的债权不仅已得到生效法律文书的确认，且因债务人未履行债务已启动强制执行程序，即代位析“产”中所涉及的共同财产应当是已

①[韩]姜大成：《韩国民事执行法》，朴宗根译，法律出版社2011年版，第129页、第131页。

②郭砚：《代位析产诉讼的理论解析与规则构建》，载《法学杂志》2015年第12期。

③陈克：《代位析产纠纷中若干问题的探讨》，载《法律适用》2020年第5期。

被人民法院采取执行强制措施的共同财产，这是债权人提起代位析产诉讼的前提条件。《查封冻结规定》第十二条包含三个条款，三个条款呈现出明显逻辑递进顺序，不应当割裂理解，即人民法院可以查封不动产并通知共有人（第一款），此行为就是为了促进共有人协议分割财产（第二款），若共有人怠于分割或无法通过协议分割财产则当事人可提出析产诉讼或代位析产诉讼（第三款）。三个条款逐步递进均是为了促成共有人对案涉共有财产的份额划分，实现代位析产制度的设立目的。而在第二款、第三款中，有“……查封、扣押、冻结的效力及于协议分割后被执行人享有份额内的财产；对其他共有人享有份额内的财产的查封、扣押、冻结，人民法院应当裁定予以解除”“……诉讼期间中止对该财产的执行”的表述，显然，对案涉不动产采取了执行强制措施是债权人代位析产诉讼的前置程序。从债权人代位析产诉讼目的来看，代位析产是为了确定共有财产中可执行的债务人份额以实现债权清偿，该类诉讼伴随执行措施而产生，即应当以申请执行人提起代位析产所涉及的共有财产已被采取强制措施为前提。

其次，债务人除共有财产外无其他财产可供执行，并怠于与共有人进行析产，妨碍债权人的债权实现，是代位析产制度的本质要求。在被执行人有其他单独所有可供执行的财产且足以清偿债务时，不宜启动代位析产诉讼^①。尽管代位析产诉讼根植于代位权制度，但代位析产诉讼的适用范围特殊，较代位权制度有着更为严格的限制，两者在诉讼启动条件、适用范围、适用效果等方面均有不同。比如，在启动条件上，代位析产制度除要求债权已得到生效法律文书确认外，还要求因债务人未履行债务而据此启动强制执行程序，而代位权制度则无此要求；在适用范围方面，只要债务人怠于行权加剧债权无法实现的风险，债权人即可行使代位权，而代位析产诉讼原则上仅在被执行人除共有财产无其他可供执行财产的情况下，申请执行人才可提起；在适用效果方面，代位权制度采取直接受偿规则，而代位析产诉讼则采取“入库

^①广东省深圳市中级人民法院(2021)粤03民终17111号民事裁定书，载中国裁判文书网，<https://wenshu.court.gov.cn/>，2025年5月15日访问。

规则”，无论共有财产如何分割，皆作为被执行对象纳入执行范围，债权人并不能直接受偿。因此，对代位析产权不能简单套用代位权的适用规则。共有人作为和债权人无直接联系的主体，其财产权益会因代位析产诉讼受到重大影响，因此应当严格审查，在实现债权人权利的同时，也应当保护其他共有人的合法利益。

最后，被执行人系执行标的财产的共有人，且满足共有物分割的法定条件，这是代位析产诉讼的必然要求。共同共有包括夫妻共同共有、合伙共有、遗产未分割时的共有、家庭财产共有等，根据《中华人民共和国民法典》第三百零三条规定，“共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需要分割时可以请求分割”。而债务人及共有人怠于分割共有财产致使债权人权利受损，可以认定为法定的分割共有物的“重大理由”。此外，分割时仍应考虑财产的可分性，毕竟代位析产诉讼的最终目的是执行被执行人在共有财产中的财产份额以实现债权，如因代位析产诉讼再引发新的执行问题，将陷入执行难的循环困境。

本案中，被执行人罗某甲在执行程序中被查封的其他财产虽暂不具备处理条件，但并非无财产可供执行。而案涉D号房亦未被采取执行强制措施，张某甲就此提起分割之诉，不能达到代位析产诉讼关于“明确执行力具体范围并获得另一个执行依据”的目的，显然不符合代位析产的条件和适用范围。此外，案涉D号房系家庭成员基于拆迁安置而获得的整体补偿，要确定各家庭成员在整体补偿中的产权份额，涉及全部家庭成员的利益，仍应对家庭成员的出资及贡献等各方面进行考察认定。综合上述分析，张某甲要求对案涉D号房进行代位析产的诉请不应得到支持。

编写人：广东省广州市增城区人民法院 李旷怡 韩念秋

